

1500781-96.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... coincidiam com as do autor do roubo. Na delegacia a vítima reconheceu Jeferson como sendo um dos autores do roubo. Disse que Jeferson, no momento da abordagem, negou ter praticado o roubo, mas deu informações desconexas. O bar em que ele foi encontrado era perto da borracharia, umas duas ou três casas adiante. Falou que Antônio não disse quem era a pessoa que havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500781-96.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075043/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 23687163 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 693/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2075043 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON JORGE DO CARMO FERREIRA e outro

Vítima:

JOSE CARLOS GONÇALVES DE SOUZA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

27/06/2022

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 27 de junho de 2022, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências criada dentro da Plataforma Microsoft Teams para audiências por videoconferência, com a concordância prévia e expressa das partes, por requisição do juízo da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA PIOVESAN, comigo assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Dra. Eliana Guillaumon Lopes Vieira. Presente(s) o(s) réu(s) Réu: JEFERSON JORGE DO CARMO FERREIRA-presos e req CDP JUNDIAÍ e Réu: ANTONIO FERNANDO

DA SILVA FERNANDES-presos e req- CDP JUNDIAÍ, ambos assistidos pela Defensora Pública, Dra. Fernanda Corrêa da Costa Benjamim. Iniciados os trabalhos, foi(ram) ouvida(s) a(s) a vítima Vítima: JOSE CARLOS GONÇALVES DE SOUZA e Testemunha/A: AILTON PEREIRA DA SILVA e pm Testemunha/A: MATHEUS PEREIRA DE SOUZA -pm, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizada na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Em seguida, foram os réus INTERROGADOS, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizada na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizada na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: MM. Juíza, Jeferson Jorge do Carmo Ferreira foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal; e Antônio Fernando da Silva Fernandes foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, e no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de infrações. Segundo a denúncia, em 17 de março de 2022, por volta das 14 horas, na Rua Ernesto Bottoni, 1148, Perus, nesta cidade e comarca de São Paulo, Jeferson Jorge do Carmo Ferreira teria subtraído, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra J.C.G.S., o veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, cor prata, placas HMB6615, chassi 9BD27808MA7194674, pertencente à vítima mencionada. Consta da denúncia, ainda, que, em 17 de março de 2022, às 16h35, na Avenida Pacaembu, 213, Parque Santa Delfa, na cidade e comarca de Franco da Rocha, Antônio Fernando da Silva Fernandes, após ter recebido, conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, cor prata, placas HMB 6615, chassi 9BD27808MA7194674, pertencente à vítima J.C.G.S., sabendo que se tratava de produto de crime anterior. Consta por fim que, nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, Antônio Fernando da Silva Fernandes, ao conduzir o veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, cor prata, placas HMB 6615, trafegou em velocidade incompatível com a segurança onde havia grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. A denúncia foi recebida, os réus foram citados e ofertaram resposta à acusação. Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, interrogando-se os réus ao final. A vítima José Carlos narrou que no dia dos fatos estava parado em frente à oficina mecânica de um amigo quando foi abordado por um indivíduo que, armado, mandou entregar dinheiro. Ele usava máscara e não conseguia ver direito seu rosto. Chamou seu amigo dono da oficina quando aquele indivíduo o ameaçou com a arma, dizendo que poderia atirar. Ele pediu a chave do carro, o declarante entregou e ele levou o carro embora. Não viu de onde ele surgiu. Ele estava sozinho. Disse que viu a arma, no começo pensou que fosse de brinquedo, mas quando ele levantou a camisa pôde ver uma parte do cabo e da arma, que era cromada. Não se lembra o horário exato do roubo, mas algumas horas mais tarde o veículo foi recuperado pela polícia, que estava monitorando o carro. Estima que o carro tenha sido localizado três ou quatro horas após o roubo. Soube que o veículo foi localizado sem ninguém dentro. Os policiais ficaram esperando para ver quem mexeria no veículo, até que um indivíduo se aproximou do carro. Duas pessoas foram presas, sendo que o declarante reconheceu uma delas como sendo o autor do roubo. Disse que os policiais lhe mostraram primeiro as fotos e depois pessoalmente. No reconhecimento pessoal colocaram quatro pessoas, tendo apontado apenas uma delas. Disse que na delegacia teve certeza, era a mesma da foto e a mesma que o roubou. Disse que lhe mostraram duas fotografias. Convidado a descrever o roubador, disse que ele tinha tatuagem em um dos braços, era moreno, magro, 1,68, olhos caídos aparentando ter usado drogas. Disse que o reconheceu pelas características físicas. Indagado se com a máscara conseguiu ver o rosto dele, respondeu que quando em determinado momento, quando ele intimidou o pessoal da oficina, ele baixou a máscara. Indagado qual era a tatuagem, disse que não sabe dizer qual era o desenho. Questionado se tinha mais tatuagens em outros locais, respondeu que não sabe dizer, não reparou. Em audiência a vítima disse que o réu Jeferson é o mais parecido com a pessoa que praticou o roubo. Confirma que a

polícia disse que encontrou o veículo sem ninguém dentro e que posteriormente essas duas pessoas foram mexer no veículo. Disse ainda que eles teriam tentado fugir da polícia. Disse que a pessoa que reconheceu na delegacia estava usando roupas diferentes daquela que usava na hora do roubo. O policial militar Ailton relatou que faziam patrulhamento quando a rede de rádio comunicou um veículo roubado em trânsito. Em determinado momento viram este veículo no contrafluxo. Ao ver a viatura o condutor tentou se evadir, mas conseguiram alcançá-lo. Em busca pessoal e veicular nada de ilícito foi encontrado. O condutor, Antônio, disse que era borracheiro e que a pessoa que tinha levado o veículo estava na borracharia. Foram até as proximidades da borracharia e lá, num bar, avistaram o réu Jeferson, cujas características coincidiam com as do autor do roubo. Na delegacia a vítima reconheceu Jeferson como sendo um dos autores do roubo. Disse que Jeferson, no momento da abordagem, negou ter praticado o roubo, mas deu informações desconexas. O bar em que ele foi encontrado era perto da borracharia, umas duas ou três casas adiante. Falou que Antônio não disse quem era a pessoa que havia deixado o veículo na oficina. Disse que no bar não havia outras pessoas que pudessem dizer algo de interesse policial. Antônio não explicou por que fugiu. Indagado se ele imprimiu velocidade na fuga, disse que era uma rodovia e ele manobrou e depois entrou numa rua próxima em alta velocidade. Não conhecia nenhum deles. Apontou Jeferson como sendo a pessoa que foi presa no bar e Antônio como sendo o que conduzia o veículo. Questionado se a velocidade chamou atenção da equipe, disse que não, que o que despertou atenção foi o fato de ele fazer manobra proibida na rodovia. Questionado se havia alguém junto com Jeferson no bar, disse que havia mais pessoas no estabelecimento, mas ele mesmo informou que estava sozinho. Do bar ele foi levado para o local da abordagem do veículo e posteriormente os dois foram encaminhados para a delegacia. Disse não ter tido nenhuma informação no sentido de que o veículo estava sendo monitorado antes por outra equipe quando estava estacionado. Disse que não retornaram até a oficina para confirmar a informação de Antônio de que o carro havia sido deixado ali por algum cliente. Disse que passaram na frente da oficina, mas não pararam ali. Disse que as características físicas de Jeferson coincidiam com as do autor do roubo. Não se lembra se as roupas coincidiam. Nenhuma arma foi apreendida. O policial militar Matheus relatou que faziam patrulhamento quando o sistema detecta constatou veículo roubado em trânsito. Avistaram o veículo na rodovia 332 quando o condutor fez uma manobra proibida e tentou fuga em alta velocidade. Indicou o réu Antônio como sendo a pessoa que conduzia o veículo. com ele não encontraram nada de ilícito. Ele disse que trabalhava em uma borracharia e havia recebido o carro de um cliente para trocar os pneus. Disse que de posse das características do autor do roubo do veículo foram até o local, a borracharia, e num bar próximo encontraram Jeferson. Que as características eram as mesmas do autor do roubo (branco, magro, tatuagens no braço e pescoço). Ambos foram conduzidos ao distrito policial, onde a vítima reconheceu Jeferson como sendo autor do roubo. Antônio estava sozinho no carro quando avistaram o veículo. indagado se Antônio indicou Jeferson como sendo a pessoa que deixou o carro na borracharia, falou que não. Disse que ele falou que não sabia quem havia deixado o carro para conserto. Não chegaram a ir até a borracharia. Indagado se no bar tinha mais gente, disse que sim, mas ninguém chegou a falar se conhecia Jeferson ou se estava com ele. Disse que não tinham informações sobre as vestimentas usadas pelo autor do roubo. Nenhuma outra equipe estava monitorando este veículo antes que o vissem trafegando naquela rodovia. Informado sobre o quanto relatado pela vítima (de que o veículo estava sendo monitorado enquanto vazio e estacionado), disse que desconhece essa versão. Nenhuma outra equipe foi até a oficina checar a versão do Antônio. Nenhuma arma foi apreendida. Em seu interrogatório Jeferson negou a acusação que lhe foi feita na denúncia. Disse que sequer sabe dirigir veículos e que mora no interior, em Francisco Morato. Estava com seu primo quando ele deixou o carro na borracharia para consertar

o pneu e foram ao bar ao lado esperar o conserto. Estava no bar quando foi abordado pelos policiais. Não praticou nenhum crime. o carro de seu primo é um Kadett preto. Seu primo não foi abordado, apenas o interrogando foi tirado de dentro do bar. Disse aos policiais que estava acompanhado, mas eles não deram

ouvidos. Não conhece o réu Antônio. Ele diz que trabalhava nessa borracharia, mas nunca o havia visto. Questionado se tem tatuagens, disse que sim (mostrou as tatuagens que tem no braço e no pescoço). Foi outra pessoa que os atendeu na borracharia, não viu Antônio naquele estabelecimento. Não chegou a ver nenhum Fiat Strada prata. Antônio, em juízo, negou a acusação. Disse que estava trabalhando na borracharia quando avistou os policiais nas proximidades. Um cliente deixou esse veículo na oficina para reparo e depois de pronto o serviço deveriam entregar o veículo para o cliente no endereço por ele indicado. Após terminar o serviço o interrogando foi levar o veículo para o cliente e no trajeto foi abordado pela polícia. Disse que não tentou fugir da abordagem. Realmente fez um retorno proibido na rodovia, mas não estava tentando fugir da polícia. Disse não conhecer o corréu Jeferson. Não chegou a ver a pessoa que deixou o veículo na oficina. Disse que é costume levarem os carros para os clientes após o conserto. Conhecia os policiais apenas de vista. Trabalha há quase um ano na borracharia. Encerrada a instrução, a ação penal deve ser julgada improcedente. No que diz respeito ao crime de roubo (réu Jeferson), as declarações da vítima devem ser analisadas com cautela, tendo em vista que o ofendido, em razão do abalo emocional sofrido, pode facilmente incorrer em erro. No mais, note-se que o reconhecimento não é seguro. A vítima não foi capaz de descrever como era a tatuagem por ela mencionada. Não mencionou, ainda, a existência de outra tatuagem que não fosse no braço (veja-se que o réu tem uma tatuagem no pescoço, o que não passaria despercebido). A vítima afirmou, ainda, que a pessoa que reconheceu na delegacia não usava a mesma roupa que o autor do roubo vestia. Quanto aos policiais, eles não presenciaram o roubo e, portanto, nada puderam esclarecer acerca da autoria. Some-se a isso o fato de que Jeferson não foi detido em posse do veículo da vítima ou de qualquer outro objeto que indicasse sua participação no roubo. No que diz respeito à imputação de receptação (réu Antônio), não restou demonstrado que Antônio tivesse ciência da origem ilícita do veículo. Ainda, note-se que a vítima deu versão que conflita com a versão dada pelos policiais (narrando que o veículo teria sido encontrado estacionado e sem ninguém em seu interior), o que deixa dúvidas sobre o ocorrido. Da mesma forma não deve prosperar a imputação do crime de trânsito, pois não comprovado que Antônio teria trafegado em velocidade incompatível com a segurança ou que teria gerado perigo de dano enquanto conduzia o veículo. Diante do exposto, requer sejam os réus absolvidos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, por não se revestir a conduta de reprovabilidade maior do que a inerente ao crime. Requer-se o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pois não apreendida e periciada arma alguma. No mais, a vítima teria avistado apenas parte de um objeto que presumiu ser uma arma. Não há, portanto, prova do potencial lesivo do instrumento utilizado na prática do delito. Requer seja estabelecido o regime menos gravoso que o montante da pena permitir, ressaltando-se, neste ponto, a primariedade de Antônio. Requer, por fim, seja conferido aos réus o direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. JEFERSON JORGE DO CARMO FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, o denunciado, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra J.C.G.S., o veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, cor prata, placas HMB6615, chassi 9BD27808MA7194674, pertencente à vítima mencionada, conforme auto de exibição, apreensão e entrega. ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA FERNANDES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, e no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, o denunciado, após ter recebido, conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, cor prata, placas HMB 6615, chassi 9BD27808MA7194674, pertencente à vítima J.C.G.S., sabendo que se tratava de produto de crime anterior. Consta por fim que, nas mesmas condições de tempo e

local descritas no parágrafo anterior, ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA FERNANDES, ao conduzir o veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, cor prata, placas HMB 6615, trafegou em velocidade incompatível com a segurança onde havia grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. Os réus foram presos em flagrante delito, sendo convertida suas prisões em preventiva, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo. A denúncia foi recebida à fl. 167. Citados, os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 181/182. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram interrogados. Em debates orais, pugnou o Ministério Público pela procedência da ação, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia. Requereu a consideração dos antecedentes dos réus quando da aplicação da pena e regime de seu cumprimento. A Defesa, por sua vez, alegou não haver provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição. Questionou o reconhecimento a que procedeu a vítima, alegando que não foi seguro, destacando que nem bem foram descritas adequadamente as características físicas do roubo como sendo as mesmas do acusado. Quanto à receptação, disse não haver prova segura do conhecimento pelo réu da origem ilícita da coisa e, quanto ao crime de trânsito, não haver prova de sua ocorrência. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas nos mínimos, afastamento da causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo, fixação de regime mais brando para cumprimento das penas e concessão aos réus do direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada procedente, condenando-se os réus pela prática dos crimes que lhes foram imputados na denúncia. Quanto ao crime de roubo, tem-se comprovadas a materialidade e a autoria pelo boletim de ocorrência de fls. 07/10, através do auto de exibição e apreensão da res a fls. 25/26, além da prova oral produzida nos autos. Na delegacia de polícia, os réus permaneceram silentes, como lhes é assegurado pela Constituição Federal. Jefferson negou a autoria do crime em interrogatório judicial. Não sabe nem mesmo dirigir carros. Estava no carro do seu primo, um Kadett preto, indo para a Francisco Morato, quando o pneu furou. Deixaram o carro em uma borracharia e foram ao bar para esperar. Quando estavam no bar, foi abordado e acusado da prática do crime. Seu primo sequer foi abordado. Os policiais diziam que tinha as mesmas características de uma pessoa que tinha roubado um carro em São Paulo. Não sabe nada sobre o roubo. Não conhece o réu Antonio, nunca o viu, quem o atendeu na borracharia foi um moreninho e também estava no local um rapaz gordo. Tem tatuagens no braço e no pescoço. Não viu o carro roubado no local. Sua negativa restou infirmada pela prova produzida. E assim, notadamente, na medida em que a vítima o reconheceu como seu algoz. Com efeito, a vítima disse que estava parado em frente a uma oficina, para conversar com o mecânico e quando ia embora, quando tinha acabado de desembarcar, a porta ainda aberta, aproximou-se um indivíduo que, com uma arma, mandou que lhe entregasse dinheiro. Respondeu a ele que não tinha dinheiro e ainda chamou a atenção do seu colega mecânico, quando o roubo o ameaçou de morte e mandou que entregasse a chave do carro a ele. Fez o que ele determinou e ele foi embora com o automóvel. Vou efetivamente a arma que ele portava, uma arma cromada. Acionou a polícia pelo 190 e, depois de três ou quatro horas, teve a notícia de que o carro fora apreendido. Soube pelos policiais que o carro fora visto parado, sem ninguém, mas que eles esperaram alguém se aproximar e foi assim que duas pessoas foram presas, um primeiro que mexeu no veículo e depois um segundo. Foi à delegacia, onde lhe mostraram fotos umas duas fotos e depois colocaram quatro pessoas em uma sala, tendo reconhecido apenas um deles. Não teve dúvida ao reconhecer o réu em delegacia. Ele estava com uma outra roupa que não aquela que usava quando da subtração. O roubo tinha tatuagem em um dos braços (não sabe qual desenho), tinha estatura mediana, moreno magro, os "olhos meio caídos". Viu a fisionomia dele, porque, ainda que ele usasse máscara quando o abordou de início, abaixou a máscara para ameaçar o mecânico. Apontou o réu como o roubo, mas não com 100% de certeza. Os policiais deram conta de que estavam em patrulhamento, quando foram informados sobre o roubo do carro e o projeto detecta informava o trajeto tomado pelo veículo. As informações davam conta das características do roubo. Passaram a transitar na rodovia com vistas, quando viram o carro. O motorista, que estava sozinho no carro, ao ver a viatura, fez uma manobra no meio da rodovia, manobra

proibida, então saiu em fuga. Ele ainda tentou pular do veículo, mas voltou e foi abordado. Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Indagado a respeito do carro, ele disse que trabalhava como borracheiro e que a pessoa que entregara o carro para trocar os pneus estava em frente ao estabelecimento. Foram a tal borracharia, até mesmo porque Antonio não tinha as mesmas características do roubador passadas pelo COPOM. Ali perto da oficina, em um bar, encontraram o réu Jefferson, que tinha as mesmas características passadas, indivíduo branco, alto, com tatuagens nos braços e no pescoço. Ele foi abordado e se contradisse sobre a razão de estar no local, de modo que foi, com Antonio, levado à delegacia. Não perguntaram a Antonio se Jefferson fora aquele que entregara o carro. Não viu se havia alguém na borracharia. Havia mais gente no bar e nenhuma das pessoas se apresentou como conhecida do réu Jefferson. Nenhuma arma foi apreendida na ocorrência. É diante do contexto das tais provas que imperiosa a condenação, já que absolutamente seguro o relato da vítima, que reconheceu o réu como seu algoz sem sombra de dúvidas em delegacia, assim o esclarecendo ao juízo, e o apontou também em audiência como sendo quem o tomou de assalto, ainda que sem total certeza, mas fazendo-o. E não é demais ressaltar que, nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio." (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14). E diante das declarações da vítima e, mais, do fato de que encontrado o réu nas cercanias do ponto em que apreendido o carro, ainda mais sintomática no sentido da autoria da infração a circunstância da negativa apresentada em juízo não ter sido corroborada por nenhum meio de prova, sequer pelas alegações do corréu, que disse que nenhum carro modelo Kadett cor preta foi entregue para serviço na borracharia, que é a única da região da ação policial. Subtração houve e o réu foi seu autor, e a subtração se deu mediante grave ameaça concretizada com o uso de arma de fogo, eis que a vítima foi enfática ao dizer que uma arma de fogo lhe foi ostensivamente mostrada como instrumento de coação, tendo mesmo visto detalhes de tal instrumento, como descreveu ao juízo, no momento em que o réu levantou a blusa ao ameaçar quem estava no entorno do ofendido. Considero, pois, a qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo no presente caso, salientando que, diante da edição da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, tal hipótese passou a ser prevista no inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, que inovou prevendo um aumento mais rigoroso nestes casos. E desta forma ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, pois "se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas e a potencialidade intimidativa delas, presentes no caso" (TJPS, AC nº 990.09.219942-0 - comarca de Serra Negra - 5ª Cam. Criminal - Rel. Des. Pinheiro Franco -j. em 28/01/2010). Ainda, na mesma linha: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização

no delito, como no caso por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. 2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (REsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011). 4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 5. Agravo regimental improvido" (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). O réu Jefferson é condenado nos exatos termos da acusação que se lhe voltou na denúncia, pois. De outro lado, quanto à receptação imputada a Antonio, da mesma maneira tem-se comprovada a materialidade pelo auto de exibição do bem de fls. 25/26, assim como comprovada a sua origem ilícita diante do que declarou a vítima nesta audiência. Demonstrada, ademais, a autoria da infração, porquanto os policiais foram claros ao afirmar que o réu estava na condução do veículo roubado e, inclusive, por tal razão foi abordado. Ainda, atestado por conta das circunstâncias da abordagem trazidas pelas testemunhas policiais o dolo da conduta, vale dizer, que o réu conhecia a origem espúria do bem que recebera e que, insistia-se, conduzia, malgrado a negativa apresentada em interrogatório nesta data. Antonio negou a prática da conduta. Disse que trabalha na borracharia. Estava mexendo nos pneus de um caminhão e um outro indivíduo recebeu o veículo Strada para consertar. O interrogando terminaria o serviço do caminhão e depois pegaria o carro. A pessoa que entregou o carro na borracharia deixou um endereço para que fosse levar o veículo depois do serviço, mas o interrogando sequer viu o indivíduo. Depois que fez o serviço no caminhão e no próprio Fiat Strada, saiu com este carro para levar ao endereço fornecido para entrega. Subiu com o carro na rodovia e realmente fez o retorno no local proibido, mas somente para seguir para o destino e não por ter visto a viatura. Não fugiu da abordagem, somente atravessou a pista e desembarcou. Não sabia da origem do automóvel. Chegou a informar aos policiais o endereço daquele que lhe entregara o carro. Nem viu a pessoa que entregou o carro. Não deixaram nenhum Kadett preto para consertar os pneus naquele dia e somente há uma borracharia na região. Não conhece o corréu. Sua versão foi desmentida, já que, como se viu, os policiais deram conta de que o réu efetivamente procurar se esquivar da ação policial, fazendo retorno em local proibido, em meio à rodovia, ao visualizar a viatura e seguindo em velocidade incompatível em fuga, até mesmo tentando desembarcar do automóvel. E ressalte-se que, à toda evidência, procurou se evadir, porque sabia estar a praticar infração penal. É que "o dolo referente à receptação dolosa pode perfeitamente ser extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentarem a prática criminosa." (RJTACRIM 41/260). E desnecessária maior digressão sobre a validade dos depoimentos dos policiais, já que eles não merecem reparos quando prestados em uníssono e com coerência, conforme entendimento dominante nos Tribunais. Nessa senda: "(...) Com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...) " (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi

Cordeiro, DJe 22.02.2017). Note-se, por oportuno, que os policiais sequer conheciam o réu e tampouco este conhecia os policiais, de forma que nada há a indicar que teriam motivos para incriminá-lo falsamente. Do crime de trânsito. Por fim, e na mesma linha, o crime de trânsito restou suficientemente demonstrado pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram que o acusado dirigia em velocidade com a segurança do local, gerando perigo de dano. Tais depoimentos,

insista-se, não merecem descrédito, eis que se mostraram coerentes, uníssonos, e corroborados pelas demais provas dos autos. Impõe-se, portanto, a condenação nos termos da denúncia. Passo, então, à dosimetria das penas. Da pena do réu Jeferson. As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, pois não se verifica nos autos circunstância que justifique se empreste maior desvalor à sua conduta que aquele já previsto no tipo penal. Deste modo, observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base para o roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à guisa de maiores elementos quanto à situação financeira do acusado, no valor mínimo legal. Na segunda fase da aplicação da pena observo que presente a agravante da reincidência (fls. 101/104), pelo que aumento sua pena em um sexto, na ausência de circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Configurada na espécie e na terceira fase a causa de aumento da pena arrolada pelo inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal, a qual restou amplamente comprovada como já explicitado no corpo desta decisão. Nesta esteira, aumento a pena aplicada para o réu em dois terços, resultando na reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo unitário. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado deve ser cumprida em regime inicial fechado, a considerar que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, e o réu é reincidente, o que revela que a imposição do regime mais brando não é suficiente à satisfação das finalidades da pena. Das penas do réu Antônio. Da pena pela prática do delito de receptação. O réu é tecnicamente primário conforme certidão de fls. 97/100 e observando os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, constato a inexistência de circunstâncias que fazem necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 180, caput, do Código Penal. Fixo, pois, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para os quais, à guisa de maiores elementos, fixo o valor unitário mínimo. Ausentes circunstâncias agravantes e impossível o cômputo das eventuais atenuantes, já que fixada a pena-base no mínimo legal, mantenho a pena-base aplicada, a qual torno definitiva na ausência de causas de aumento ou diminuição. Da pena pela prática do crime de trânsito. Aqui também as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que, na linha do que dispõem os artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, o mínimo previsto no preceito secundário do tipo em que se viu incurso. Não há agravantes a considerar e não podem ser computadas eventuais atenuantes, em razão da fixação das penas-base no mínimo. Ausentes, ainda, causas de aumento ou de diminuição, donde torno definitiva a reprimenda aplicada. Do concurso material dos crimes praticados por Antônio. Os crimes foram praticados em concurso material, na exata forma do artigo 69 do Código Penal, de forma que torno definitivas as penas em 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo. Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, imponho o regime aberto para cumprimento da pena, a considerar a prática dos crimes sem violência e grave ameaça, a primariedade do agente e a pena aplicada em concreto. Do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR (i) JEFERSON JORGE DO CARMO FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo; e (ii) ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA FERNANDES, também qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal e do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, também do Código Penal, às penas

privativas de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Ausentes os requisitos da Lei nº 9.714/98, dada a reincidência do réu Jeferson, deixo de substituir sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de lhe conceder o sursis. Noutro giro, presentes os requisitos da Lei nº 9.714/98, substituo a pena privativa de liberdade aplicada a Antonio pela prestação de serviços à comunidade pelo prazo de um ano e seis meses, em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Criminais, além da multa de dez dias, no valor unitário mínimo. Presentes os requisitos à manutenção da custódia do réu Jeferson, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. O réu foi condenado a cumprir pena em regime mais severo, e esteve preso durante a instrução do feito, ao passo que sua soltura, a esta altura, implicaria em sério prejuízo ao cumprimento da pena. Ausentes os requisitos à decretação da prisão, dada a natureza da pena que lhe foi aplicada, concedo ao réu Antônio o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se em seu favor o competente alvará de soltura clausulado. Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas. Isento os réus do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo aos réus os benefícios da assistência judiciária. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pelo Ministério Público, pela Defesa do réu Antonio e por este foi dito que não tinham interesse em recorrer da decisão, renunciando ao prazo recursal. Pela Defesa do réu Jefferson e por este, foi dito que interpunham recurso de apelação da decisão. Pela MM. Juíza foi deliberado: recebo o recurso interposto pelo réu Jefferson. Processe-se. Abra-se vista à Defensoria para apresentação das razões e, após, ao Ministério Público para contrarrazões. Oportunamente subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com as nossas homenagens. Sem prejuízo, expeça-se a guia de execução provisória. De outro lado, quanto a Antonio, homologo a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelas partes e, assim, tenho por transitada em julgado a sentença condenatória em relação a Antonio nesta data. Cumpra-se-a, expedindo-se o necessário ao cumprimento da pena. Cientes e intimados os presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,_____, (MARCONDES.) Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MM^a. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita